

商品采购与软件许可合同（DEMO/SAMPLE）

甲方：示例采购有限公司

乙方：示例软件科技有限公司

第一条 合同标的

乙方向甲方提供企业管理系统软件使用许可及配套实施服务，许可期限自交付日起二十四个月。

第二条 付款与违约金

合同总价为人民币一百万元。甲方逾期付款的，每逾期一日应按未付金额的千分之五向乙方支付违约金，且甲方应承担乙方因逾期付款产生的全部损失，包括但不限于预期利润损失、律师费、差旅费及任何间接损失。

第三条 责任范围

乙方在本合同项下的责任不应超过合同总价；但乙方在任何情况下均不承担任何责任，除非损失直接由乙方故意或重大过失造成。乙方对甲方因使用软件产生的任何利润损失、数据丢失、业务中断或其他间接损失概不负责。

第四条 单方解除权

乙方有权随时以书面通知方式单方解除本合同，无需说明理由；解除后甲方应一次性支付截至解除日全部服务费用，乙方无需退还已收款项。

第五条 自动续期

本合同期限届满前未收到任何一方书面不续约通知的，合同自动续期十二个月，续期费用按届时官方报价执行。

第六条 知识产权与保密

乙方在服务过程中产生的全部软件代码、文档、设计成果及知识产权均归乙方所有；甲方应对乙方保密信息承担保密义务，保密期限为本合同终止后十年。

第七条 管辖

因本合同产生的争议由乙方所在地人民法院管辖。

第八条 其他

本合同一式两份，双方各执一份，自盖章之日起生效。